

1503415-76.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... que se tratava de objeto produto de furto quando foi abordado pelos policiais. Em Juízo, reiterou a versão anteriormente dada e afirmou que a pessoa que vendeu a moto sumiu e não lhe entregou qualquer recibo do valor pago.

Os policiais Cleber Eugenio da Silva e Aldo Moraes Nascimento, na delegacia, afirmaram que realizavam patrulhamento pela rua Virgílio Polo, no bairro Vila São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503415-76.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503415-76.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2226326/2021 - 02º D.P. FRANCA, 14316471 - 02º D.P. FRANCA, 6948/21/910 - 02º D.P. FRANCA, 2226326 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pablo Leite Rocha

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra PABLO LEITE ROCHA, por infração ao disposto no artigo 180, "caput", do Código Penal, já que, segundo a denúncia, em data incerta, porém entre os dias 17 de junho de 2021 e 31 de julho de 2021, nesta cidade e comarca, o réu, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta HONDA/CG 150 Titan, pertencente a vítima Mateus Antônio Rosa.

Recebida a denúncia (fls. 73), o acusado foi citado (fls. 80) e ofertou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 84).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum e interrogado o réu (fls. 109).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 115/122 e 134/137).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelos documentos de fls. 04/06, 07/08, 09 e 25/26, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

O acusado, na fase inquisitiva, afirmou que estava interessado em comprar uma motocicleta, então, no dia 28 de julho, entrou na rede social Facebook, em um grupo denominado "Feira do Rolo" e viu o anúncio da venda da motocicleta, pelo valor de R\$1.300,00. Disse que ficou interessado na motocicleta chamando o proprietário no privado para conversar, o qual se identificou como Mateus e afirmou que a moto era de leilão, então fecharam negócio. Informou que combinaram de se encontrar no mesmo dia, por volta das 17h00, em um posto de gasolina no bairro Jardim Palma para que pudesse efetuar o pagamento e pegar a moto. Contou que pagou a quantia de R\$ 1.000,00 reais para Mateus e o restante ficou de acertar assim que ele lhe entregasse a Nota Fiscal do Leilão, fato que ocorreria na semana do dia dos fatos. Disse que no dia dos fatos estava com a motocicleta estacionada em uma rua no bairro Vila São Sebastião e, quando avistou a viatura, ligou o veículo e saiu do local, pois ficou com medo de perder a moto por ser de leilão. Informou que quando comprou a motocicleta ela era da cor vermelha e que somente tomou ciência de que se tratava de objeto produto de furto quando foi abordado pelos policiais. Em Juízo, reiterou a versão anteriormente dada e afirmou que a pessoa que vendeu a moto sumiu e não lhe entregou qualquer recibo do valor pago.

Os policiais Cleber Eugenio da Silva e Aldo Moraes Nascimento, na delegacia, afirmaram que realizavam patrulhamento pela rua Virgílio Polo, no bairro Vila São Sebastião, quando avistaram Pablo na motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor vermelha, sem placa, estacionado. Informaram que o acusado ligou a motocicleta e saiu em disparada ao avistar a viatura, motivo pelo qual o acompanharam e fizeram sinal de parada, porém ele não obedeceu. Disseram que no cruzamento da rua Francisco Manoel Melo com a rua Água Santa, o réu perdeu o controle da motocicleta, caiu, porém se levantou e tentou fugir a pé, mas conseguiram alcançá-lo e detê-lo. Contaram que nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao vistoriar a motocicleta, constataram pelo número do chassi que ela era produto de furto ocorrido no dia 17

de junho de 2021. Disseram que no Plantão Policial, Pablo relatou que comprou a motocicleta na "feira do rolo", grupo da rede social Facebook, de uma pessoa chamada Mateus, pelo valor de R\$ 1.300,00 reais, mas que havia pago R\$ 1.000,00 reais de entrada e o restante pagaria quando recebesse o recibo. Em Juízo, Cleber reiterou os fatos narrados e disse que Pablo não apresentou qualquer documento referente ao negócio, bem como não passou dados do vendedor da motocicleta.

No mais, a vítima, em Juízo, declarou que estava na casa de um amigo na vila São Sebastião resolvendo umas tarefas e ao retornar para a rua onde sua moto ficou estacionada, ela não se encontrava mais no local. Informou que não viu quem furtou o veículo e não houve ameaça, mas diante dos fatos chamou a polícia e fez boletim de ocorrência. Disse que recuperou a moto cerca de 45 dias após, mas o veículo estava danificado e pintado de outra cor. Afirmou que cor original da moto era preta, mas estava pintada de vermelho, entretanto, felizmente o número do chassi e do motor estavam íntegros. Por fim, disse que precisou reformar a moto e teve um prejuízo de cerca de R\$ 2.200,00.

De fato, diante da maciça prova produzida nestes autos, notadamente o depoimento dos policiais militares, as declarações da vítima, bem como as circunstâncias em que se deu a suposta venda do veículo, restou devidamente comprovado que Pablo adquiriu, em proveito próprio, objeto que sabia ser produto de crime, não havendo de se falar em insuficiência probatória.

Com efeito, o acusado apenas mencionou que adquiriu o veículo de Mateus pelo Facebook e sequer indicou uma forma de localizá-lo, o que é estranho, eis que alegou que iria lhe pagar o remanescente do valor posteriormente. Ainda, não apresentou recibo, o que também só corrobora a ciência quanto à origem espúria.

No mais, os policiais afirmaram em audiência que Pablo não atendeu ao sinal de parada e ainda tentou correr a pé, postura que não condiz com a de uma pessoa que apenas estava receosa pela moto ser procedente de leilão.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Por fim, ao contrário do suscitado pelo Defensor Público, não há se falar em desclassificação para a modalidade culposa, notadamente porque as circunstâncias da aquisição do veículo, acima mencionadas, tornam clara a plena ciência de sua origem ilícita.

Assim, não há dúvidas que Pablo adquiriu e ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo de rigor, pois, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário (fls. 64/66).

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal fixo-lhe a pena-base em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso mínimo,

tendo em vista o preceito sancionador do artigo 180, "caput", do Código Penal, pena que torno definitiva, a minguada de outras circunstâncias modificadoras.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra PABLO LEITE ROCHA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal.

A primariedade do réu e a quantidade aplicada justificam que o início do cumprimento da pena corporal se dê no regime ABERTO.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinado a entidades de fins sociais.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA